Ley de biocombustibles: ¿Nuevamente repartir o finalmente competir?

Catorce cierres que no están en ningún artículo. Respuesta, punto por punto y con los datos de la Secretaría de Energía, al Documento CEPREB "Las consecuencias de la ley: el cierre de las pymes regionales del biodiésel" (proyecto S-809/26 con media sanción del Senado, 17/9/2026)

por Hilarión del Olmo - Presidente - Explora S.A. para explorarg.com / CAPBA

De qué se trata

CEPREB circula entre los diputados un documento de tres páginas, el Documento CEPREB. Promete una consecuencia "concreta y medible" de la ley con media sanción: el mercado de las "pymes regionales" se reduce a la mitad y cierran 14 de las 25 plantas del interior. Contrastado con el texto votado el 17 de septiembre y con las estadísticas de la Secretaría de Energía, **ninguna de las cinco afirmaciones que sostienen esa conclusión se sostiene**. El cuadro resume el resultado; el resto del documento lo demuestra punto por punto.

Una aclaración antes de empezar. Las "pymes regionales" no existen como categoría. Salvo Patagonia Bioenergía y Unitec Bio, **las restantes 23 empresas que hoy abastecen el corte obligatorio son pymes**. No es la condición de PyME la que las diferencia. En efecto, lo que las distingue es la condición frente a la producción de la materia prima, es decir si son empresas integradas o no integradas. **Con la salvedad de Unitec Bio que no es PyME y Patagonia Bioenergía, Enresa y Pampa Bio -que son empresas integradas- todas las restantes compañías que abastecen el corte obligatorio son empresas PyMES no integradas**. **Es esta la única división que la ley establece: integradas o no integradas.** La división entre "regionales del interior" y "plantas del puerto" **es un invento** del Documento CEPREB para enfrentar a una parte del segmento no integrado con la otra.

En este texto se habla de empresas integradas y empresas no integradas, que es lo que son.

Lo primero: el hecho que el Documento CEPREB no menciona

El Documento CEPREB no menciona el hecho fundamental, el más importante de todos. **La media sanción del Senado establece que las empresas no integradas deben abastecer, durante los tres primeros años de vigencia de la nueva ley, un corte obligatorio de 7,5%, 6,5% y 5,5%.** Y, por diseño de la propia ley, resulta imposible que el volumen necesario sea abastecido exclusivamente por el conjunto de las empresas no integradas: **los topes del art. 39 no se lo permiten.**

Año	Corte que la ley manda abastecer a las no integradas (art. 38)	Toneladas que eso exige	Lo máximo que los topes les permiten vender (art. 39)	Faltante	Corte que los topes permiten
Primero (corte total 7,5%)	7,5%	919.294 t	730.988 t	188.306 t (20%)	6,0%
Segundo (corte total 10%, hasta 2028)	6,5%	796.721 t	694.216 t	102.505 t (13%)	5,7%
Tercero (2029)	5,5%	674.149 t	657.445 t	16.704 t (2%)	5,4%

El tope por grupo económico se mide acá como lo midió la propia CEPREB en su planilla de septiembre: 10% del segmento no integrado. Con la lectura literal del art. 39, 10% de todo el biodiésel comercializado, que es la más favorable a la oferta, faltan 188.306 t el primer año y 18.949 t por año hasta 2028. No hay lectura con la que el segmento se cubra. El detalle está en la sección 1.3.

CEPREB no menciona en su documento a los diputados esta inconsistencia flagrante, burda y arbitraria, que juega a favor de las empresas integradas: el faltante se negocia libremente (art. 39 b) y lo cubren las que no tienen tope, o el importador a precio de paridad, o nadie. ¿Por qué no la menciona? Porque es funcional al sistema que persigue para asignar volúmenes: **repartir en lugar de competir**.

La afirmación que da título a este documento tiene una explicación precisa. Cuando la oferta es menor que la demanda, el mecanismo que equilibra una con otra es el reparto, no la competencia: cada uno coloca todo lo que le dejan vender, sea mejor o peor que el de al lado. **Para que la competencia sea el mecanismo virtuoso de asignación de volúmenes tienen que verificarse dos condiciones: que la oferta sea superior a la demanda y que**

esté asegurada la libre competencia, que no debe confundirse con la libre contratación. En el segmento no integrado la media sanción no cumple ninguna de las dos. Los topes dejan la oferta permitida por debajo de la demanda obligatoria. Y los arts. 14 y 15 ofrecen libre contratación, el "acuerdo mutuo" y los contratos a término con un comprador que concentra el 60%, no libre competencia. El Documento CEPREB no objeta ninguna de las dos cosas. Es el régimen de hoy, con el corte real en 6,05% contra 7,5%, en el que ninguna planta necesita ser mejor que otra para vender todo lo que le asignan. **CEPREB no quiere competir: quiere repartir.**

Cinco afirmaciones, cinco veredictos

Lo que dice el Documento CEPREB	Lo que dicen el texto y los datos	Veredicto
El mercado pyme cae 47%: de 902.700 a 481.440 t por año.	Compara un volumen que el régimen vigente nunca entregó (las no integradas vendieron 702.064 t en los últimos doce meses) con el piso de 2031, dentro de un corte que sube de 7,5% a 10% y cuyo 6% restante la tabla del art. 38 abre a "Integradas + No Integradas". Contra las ventas de hoy, el segmento no integrado es 31% mayor el primer año, 13% mayor hasta 2028 y 30% menor desde 2031. Y con los topes de la ley ese segmento ni siquiera se cubre: faltan 188.306 t el primer año, 102.505 t el segundo y 16.704 t el tercero.	**FALSO**
Cierran 14 de las 25 plantas, las más alejadas del puerto; sobreviven las 11 más cercanas.	Ningún artículo reparte por distancia. El 11 y el 14 salen de un reparto que CEPREB inventó en septiembre y vuelve a usar: las plantas se ordenan de la más cercana a la más lejana al puerto y cada una recibe su tope hasta que el segmento se agota; las que siguen, cero. Reproducido con el padrón oficial, ese reparto le da 181.440 t a un solo grupo económico contra un tope legal de 122.573 t, y deja de pie a Ramallo, que el propio Documento CEPREB nombra entre las víctimas.	**INVENTADO Y FALSO**
La distancia al puerto ordena quién sobrevive: contra esa desventaja no compite ninguna eficiencia.	Dieciséis años de datos de cumplimiento dicen lo contrario: Pampa Bio (504 km), Diaser (624 km) y Enresa (570 km) están entre las seis plantas que más cumplieron desde 2010; Latinbio, Diferoil y Cremer, a menos de 70 km, están entre las cinco que menos. El aceite no se compra en el puerto: todas las plantas con coordenadas en el registro, salvo Diaser, tienen una aceitera a menos de 100 km. Y la distancia que sí pesa, la de la entrega al mezclador, juega al revés: las plantas de San Lorenzo están a más de 380 km ponderados de sus compradores; las de Ramallo, a 283; Pilar, a 138. La Secretaría de Energía lo confirmó el 14 de octubre de 2026 con los precios de compra del aceite que informan las propias empresas (nota NO-2026-100181180-APN-SSH#MEC): en 32 meses, la zona que más veces compró más barato está a 201-600 km de Rosario (16 de 32); las que más veces compraron más caro, a menos de 100 km (17 de 32).	**FALSO**
No baja el precio: el corte regional impacta apenas 5 a 10 pesos por litro.	En eso coincidimos: el corte no mueve el surtidor. Lo que subió 64% en doce meses fue el gasoil. Pero los "precios más bajos que en el resto del mundo" que el Documento CEPREB celebra son diez resoluciones de la Secretaría por debajo de la fórmula legal, pagadas por las elaboradoras. Y el riesgo real para el consumidor no es la distancia: es el faltante que crean los topes, 188.306 t el primer año, 102.505 t el segundo y 16.704 t el tercero, a precio de paridad de importación.	**A MEDIAS, y al revés**
El grupo económico no concentra: cada planta tiene tope de 50.000 t. Lo que concentra es la escala y la ubicación.	Un solo grupo con ocho sociedades de hasta 50.000 t reúne 366.000 t de capacidad y vendió 208.924 t, el 28% del corte, con el mismo tope de 50.000 t que dejó a Explora, con una sola sociedad de 120.000 t, en 46.291 t. Eso es concentrar por grupo. El tope por grupo es el único artículo que lo corrige, y lo votó Diputados en 2024 con la Ley Bases.	**FALSO**

Hay otros dos silencios. El Documento CEPREB omite que la ley lleva el corte obligatorio del 7,5% al 10%: el mercado del biodiésel crece un tercio, y toda la pieza está construida como si ese tercio no existiera. Y no nombra el artículo que sí fue escrito a medida: **el 36 b), que establece que una planta de biodiésel de hasta 50.000 t es "no integrada" aunque su dueño tenga una fábrica de aceite**. Hoy hay dos plantas en esa situación, Enresa y Pampa Bio. Gracias a ese artículo venden en el segmento no integrado con aceite propio, contra empresas que tienen que comprarlo. Y las dos están entre las catorce plantas que, según CEPREB, la ley cierra. **La ley no las cierra: las beneficia.**

1. Las tres cifras de la tapa

1.1 "El mercado pyme cae 47%": compara un volumen que nunca existió con un piso que no es techo

> *"El cronograma del artículo 38 reduce la cuota de las empresas no integradas del 7,5% actual al 4% en 2031-2036. En toneladas, el segmento pyme pasa de unas 902.700 tn/año a 481.440 tn: un 47% menos."*

La cuenta aritmética es correcta: 4 sobre 7,5 es 0,53. **Todo lo demás está mal.**

Primero, la base.

Las 902.700 t son el 7,5% de un gasoil teórico de 13,6 millones de m³ con cumplimiento perfecto. **Ese volumen no existió ningún año bajo la ley 27.640.** En 2022 se mezclaron 708.972 t; en 2023, 570.172; en 2024, 772.013; en 2025, 696.231. En los últimos doce meses (agosto 2025 a julio 2026), 740.829 t en total, de las cuales 702.064 t fueron de las 24 no integradas en operación. El corte real de esos doce meses fue 6,05% contra 7,5% obligatorio. El "mercado pyme" de 902.700 t que el Documento CEPREB dice perder es un mercado que el régimen que defiende nunca le entregó.

Segundo, la comparación.

El Documento CEPREB compara el segmento del año 1 con el segmento de 2031 y lo presenta como "la consecuencia concreta" de la ley, como si fuera inmediata. El cronograma del art. 38 tiene cinco escalones y **el 4% recién rige desde el 1 de enero de 2031**: más de cuatro años después de la sanción.

Tercero, el piso no es techo.

El 4% es lo que la ley reserva a las no integradas dentro de un corte del 10%. Los 6 puntos restantes figuran en la misma tabla del art. 38 bajo el rótulo textual "Total Mercado (Integradas + No Integradas - Corte Negociación Libre Arts. 14 y 15)", y los topes del art. 39 a) rigen, por su propio encabezado, "a los efectos de la definición de volúmenes a ser comercializados en el segmento de Empresas No Integradas". Es cierto que en ese segmento las no integradas van a competir en desventaja contra las integradas, que tienen el aceite al costo, y Explora lo dijo antes que nadie. Pero una cosa es decir que el segmento libre es difícil y otra es borrarlo del mapa para presentar el 4% como el techo del mercado. Y lo más grave no es lo que CEPREB exagera sino lo que calla: **con los topes de la ley, el segmento no integrado no se cubre ni siquiera en los años en que es más grande**. Es el hecho con el que empieza este documento, y el detalle está en el punto 1.3.

Cuarto, contra lo que venden hoy.

Si se mide el segmento reservado contra las 702.064 t que las no integradas vendieron en los últimos doce meses, el resultado es este:

Período (art. 38)	Segmento no integrado	Total Mercado, abierto a integradas y no integradas	Corte total	Segmento no integrado contra las ventas de hoy
Año 1 (corte 7,5%)	919.294 t	0 t	919.294 t	+31%
Corte 10% hasta 2028	796.721 t	429.004 t	1.225.725 t	+13%
2029	674.149 t	551.576 t	1.225.725 t	-4%
2030	612.863 t	612.863 t	1.225.725 t	-13%
2031 a 2035	490.290 t	735.435 t	1.225.725 t	-30%

Durante los tres primeros años el segmento reservado es más grande que lo que las no integradas venden hoy. Recién en 2029 queda por debajo, y **en 2031 es un 30% menor, no un 47%**. Ese escalón hacia abajo es un defecto real del texto, y Explora lo señaló antes que CEPREB: la ley protege al bioetanol de caña y de maíz por quince años y le arma al biodiésel no integrado una escalera que termina en cero en 2036. Pero el defecto no es el que describe el Documento CEPREB, no tiene la magnitud que le asigna y no se corrige con lo que CEPREB pide.

Veredicto: FALSO.

Base inexistente, calendario omitido, piso presentado como techo y un tercio del mercado borrado de la cuenta.

1.2 "Cierran 14 de las 25 plantas; sobreviven las 11 más cercanas al puerto": una regla de reparto que la ley no contiene

> *"De las 25 plantas pymes, sobreviven las 11 más cercanas al Puerto de Rosario y cierran las 14 más alejadas del interior. Elaboración CEPREB sobre el cronograma del Art. 38 y el tope del Art. 39."*

El art. 38 fija porcentajes. El art. 39 fija topes: 10% con máximo de 50.000 t por empresa, 10% por grupo económico, la capacidad registrada de cada una, y un 20% a regiones geográficas. El art. 14 crea una subasta electrónica donde se compite por precio y volumen. **En ninguno de los 44 artículos hay un reparto por distancia al puerto.** Esa regla es un reparto por orden de distancia: las plantas se ordenan de la más cercana a la más lejana al puerto y cada una recibe su tope hasta que el segmento se agota; las que quedan después, cero. La escribió CEPREB para su planilla de septiembre, Explora la refutó el 9 de septiembre, y el Documento CEPREB la vuelve a usar sin nombrarla.

Se puede reproducir. Tomando las 24 no integradas en operación del registro de la Secretaría de Energía, ordenándolas por distancia por ruta al Puerto General San Martín y llenando las 481.440 t de CEPREB con hasta 50.000 t por planta, **el resultado es exactamente el del Documento CEPREB**: 11 reciben volumen y 13 quedan en cero; con Patagonia Bioenergía agregada al padrón, como hacía la planilla de septiembre, son 11 y 14: el cuadro del Documento CEPREB. Estas son las 11:

Planta	Localidad	Grupo económico	Km al puerto	Recibe en el reparto por distancia de CEPREB	Vendió al corte en 12 meses	Cumplimiento del cupo 2010-2026
Explora	San Lorenzo	-	4 km	50.000 t	46.291 t	97%
Unitec Bio	San Lorenzo	-	8 km	50.000 t	44.058 t	100%
El Albardón	San Lorenzo	Grupo Rosario Bio	10 km	50.000 t	43.389 t	81%
Rosario Bioenergy	Roldán	Grupo Rosario Bio	25 km	50.000 t	43.315 t	91%
Diferoil	Alvear	Grupo Bahía Energía	50 km	48.000 t	33.014 t	71%
Cremer	Arroyo Seco	Grupo Cremer	66 km	50.000 t	30.200 t	73%
Latinbio	Arroyo Seco	Grupo Cremer	66 km	50.000 t	29.380 t	71%
Biobal Energy	Ramallo	Grupo Bahía Energía	105 km	50.000 t	17.573 t	81%
Bio Ramallo	Ramallo	Grupo Bahía Energía	115 km	50.000 t	40.715 t	81%
Colalao del Valle	Ramallo	Grupo Bahía Energía	115 km	18.000 t	14.130 t	71%
Refinar Bio	Ramallo	Grupo Bahía Energía	115 km	15.440 t	17.755 t	80%

Tres cosas saltan a la vista.

Una:

cinco de las once "sobrevivientes" son del Grupo Bahía Energía, que en el reparto de CEPREB se lleva 181.440 t. El art. 39 a) ii fija un tope por grupo económico del 10% del total comercializado: 122.573 t con el corte al 10%. **El reparto de CEPREB viola el artículo que dice aplicar** en 58.867 t. Es el mismo error de la planilla de septiembre: el tope se cuenta por CUIT y no por grupo, porque contado por grupo el modelo no cierra.

Dos:

cuatro de las once están en Ramallo. La última página del Documento CEPREB les pide a los diputados que expliquen "en Ramallo, en Junín, en General Pico, en Nogoyá y en San Luis por qué los empleos de sus provincias valían menos que los de los puertos". **En el modelo de la propia CEPREB, Ramallo sobrevive.** Con la columna de kilómetros de la planilla anterior de CEPREB (Nogoyá 124 km, Ramallo 129 km), sobrevive también Nogoyá. El Documento CEPREB llora por plantas que su propio cuadro deja de pie.

Tres:

el reparto por distancia premia a las que menos entregaron. Entre las once sobrevivientes están las tres plantas con peor cumplimiento del cupo desde 2010: Latinbio (70,8%), Colalao del Valle (70,9%) y Diferoil (71,1%). Entre las que "cierran" están tres de las seis mejores: Pampa Bio (86,3%), Diaser (86,2%) y Enresa (84,9%). En 2025 Latinbio entregó el 31% de su cupo y Cremer el 46%; Pampa Bio, el 95%. **Una subasta premia al que entrega. El reparto de CEPREB premia al que está cerca, entregue o no.**

Y lo decisivo: la cantidad de "cierres" depende por completo de la regla de reparto, y la regla la eligió CEPREB. Con la misma reserva del 4% (490.290 t con el gasoil de los últimos doce meses) y la prorrata de capacidad del régimen vigente, cada planta de 50.000 t recibiría unas 24.006 t y ninguna quedaría en cero. Con la subasta del art. 14, gana quien ofrece mejor precio, esté donde esté. Con el reparto por orden de distancia, cierran 13 o 14. **CEPREB eligió la única regla que produce cierres, y se los atribuyó a la ley.**

Veredicto: INVENTADO Y FALSO.

El 14 y el 11 no salen de la ley: salen de una regla que no está en la ley, aplicada además violando el tope por grupo que sí está.

1.3 Lo que el Documento CEPREB calla: con los topes de la ley, el segmento no integrado no se cubre

Es el hecho con el que empieza este documento, y acá va el detalle. La tabla del art. 38 dice cuánto deben abastecer las no integradas. Los topes del art. 39 dicen cuánto puede vender cada una: 10% con máximo de 50.000 t por empresa y 10% por grupo económico. **La suma de lo segundo no alcanza para lo primero.**

Período (art. 38)	Segmento no integrado	Suma de topes con el 10% medido sobre el segmento no integrado (como lo midió CEPREB en su planilla)	Faltante	Suma de topes con el 10% medido sobre todo el biodiésel comercializado (lectura literal del art. 39)	Faltante
Año 1 (corte 7,5%)	919.294 t	730.988 t	188.306 t (20%)	730.988 t	188.306 t (20%)
Corte 10% hasta 2028	796.721 t	694.216 t	102.505 t (13%)	777.773 t	18.949 t (2%)
2029	674.149 t	657.445 t	16.704 t (2%)	777.773 t	cubierto (sobran 103.624 t)
2030	612.863 t	635.945 t	cubierto (sobran 23.083 t)	777.773 t	cubierto (sobran 164.910 t)
2031 a 2035	490.290 t	581.090 t	cubierto (sobran 90.800 t)	777.773 t	cubierto (sobran 287.483 t)

Con el 10% medido sobre el segmento no integrado, que es como lo midió la propia CEPREB en su planilla de septiembre, **el faltante dura los tres primeros años**: 188.306 t, 102.505 t y 16.704 t. La ley anuncia 7,5%, 6,5% y 5,5% y los topes permiten 6,0%, 5,7% y 5,4%. Con la lectura literal, 10% de todo el biodiésel comercializado, que es la más favorable a la oferta, faltan 188.306 t el primer año y 18.949 t por año hasta 2028: 6,0% en lugar de 7,5% y 6,3% en lugar de 6,5%. **No hay lectura con la que el segmento se cubra**, y el Documento CEPREB repite el 7,5% como si fuera verdad.

¿Adónde va el faltante?

El art. 39 b) lo manda a negociación libre, donde lo cubren las integradas (2.620.000 t de capacidad, sin tope alguno) o el importador (arts. 16, 23 y 24, a precio de paridad). O no lo cubre nadie y se reemplaza con gasoil fósil, que es lo que pasa hoy: en los últimos doce meses faltaron 174.181 t contra el corte obligatorio, y desde 2010, 2.584.791 t. En plata, a precio de hoy, son USD 247 millones el primer año, USD 134 millones el segundo y USD 22 millones el tercero que salen del segmento no integrado por imposición legal.

¿De dónde sale el faltante?

De dos reglas. El tope de 50.000 t por empresa, que deja sin usar 306.000 t de capacidad de Unitec Bio, Explora y Diaser, y que es el que CEPREB pidió en todos sus comunicados de 2025. Y el tope por grupo, que CEPREB combate. CEPREB dirá que el faltante se arregla eliminando el tope por grupo. Sin él los topes suman 1.021.200 t y el segmento se cubre en el papel, pero con un solo grupo habilitado a vender 366.000 t, el 40% del segmento del

primer año. Y ese es, en los hechos, el esquema que rige hoy: 50.000 t por sociedad y sin tope por grupo. Con ese esquema el corte real fue de 6,05% contra 7,5%: se mezclaron 702.064 t de no integradas contra las 919.294 t que exige el mandato. **La forma de cubrir el segmento compitiendo es otra: sacarles el tope en toneladas a las plantas que tienen la capacidad y medir a la empresa y al grupo con la misma vara. Eso CEPREB no lo pide.**

¿Por qué el Documento CEPREB no dice una palabra de esto?

Porque un faltante es, para sus asociados, la mejor noticia posible. **Cuando la oferta permitida es menor que la demanda obligatoria no hay competencia: hay reparto.** Cada no integrada coloca su tope entero sin competir con nadie, sea eficiente o no, esté donde esté, entregue lo que entregue. Es exactamente el régimen de hoy, en el que ninguna planta necesita ser mejor que otra para vender todo lo que la Secretaría le asigna. La propuesta que CEPREB lleva desde 2025, prorrata con 50.000 t por planta, reproduce ese estado; las dos reglas que logró meter en la ley, el tope de 50.000 t y las regiones, lo consolidan. **El faltante no es un efecto no deseado para CEPREB: es funcional al sistema que persigue.**

Lo que se paga por ese sistema lo pagan otros. Cada tonelada que una no integrada no puede ofrecer por imposición legal es una tonelada que va a una integrada, a un importador o a nadie. Si va a nadie, es gasoil fósil en el surtidor, en una ley cuyo artículo 2 declara de interés público la transición hacia energías más limpias. Si va al importador, es paridad de importación pagada por el consumidor. Un documento que invoca el ambiente, el empleo y el consumidor en cada página, y calla sobre el faltante, no está defendiendo ninguna de esas tres cosas. Está defendiendo que cada socio tenga asegurado su tope sin competir. **Eso tiene nombre, y no es federalismo: es reparto.**

Veredicto: OMISIÓN DELIBERADA.

CEPREB calla el hecho más importante del texto votado: que las no integradas no pueden abastecer, en los tres primeros años, el corte que la ley les asigna. Lo calla porque le es funcional: con faltante, nadie compite.

2. Punto 1 del Documento CEPREB: "por qué cierran las plantas"

2.1 "Rosario es el kilómetro cero de la materia prima": dieciséis años de datos dicen que no

> *"Primero, la distancia al puerto. Rosario es el kilómetro cero de la materia prima. Una planta del interior debe pagar cientos de kilómetros de flete para traer ese mismo aceite hasta su planta (...) contra esa desventaja no compite ninguna eficiencia."*

Si la distancia al puerto decidiera quién puede abastecer el corte, las plantas lejanas tendrían que haber entregado menos que las cercanas durante los dieciséis años en que todas vendieron al mismo precio administrado, sin diferencial regional alguno. **Pasó lo contrario.** Cumplimiento del cupo asignado, acumulado de enero de 2010 a julio de 2026 (ventas al corte sobre cupo, ratio de sumas), para las 24 no integradas en operación, ordenadas por distancia por ruta al Puerto General San Martín:

Planta	Localidad	Km al puerto (ruta)	Cumplimiento 2010-2026	Cumplimiento 2025	Vendió al corte, 12 meses
Explora	San Lorenzo	4	96,6%	122%	46.291 t
Unitec Bio	San Lorenzo	8	99,8%	102%	44.058 t
El Albardón	San Lorenzo	10	80,7%	99%	43.389 t
Rosario Bioenergy	Roldán	25	90,7%	99%	43.315 t
Diferoil	Alvear	50	71,1%	61%	33.014 t
Cremer	Arroyo Seco	66	73,3%	46%	30.200 t
Latinbio	Arroyo Seco	66	70,8%	31%	29.380 t
Biobal Energy	Ramallo	105	81,0%	85%	17.573 t
Bio Ramallo	Ramallo	115	81,4%	85%	40.715 t
Colalao del Valle	Ramallo	115	70,9%	75%	14.130 t

Planta	Localidad	Km al puerto (ruta)	Cumplimiento 2010-2026	Cumplimiento 2025	Vendió al corte, 12 meses
Refinar Bio	Ramallo	115	79,7%	82%	17.755 t
Biocorba	Ramallo	115	80,5%	90%	18.349 t
Bio Nogoyá	Nogoyá	126	81,5%	91%	39.646 t
ERA	Piamonte	166	81,3%	81%	16.336 t
Doble L	Sa Pereira	169	81,3%	104%	9.882 t
Bolzan y Cía.	Aldea María Luisa	189	78,0%	95%	11.084 t
Biobin	Junín	253	79,3%	78%	35.523 t
AOM	Pilar	284	81,2%	62%	31.018 t
Agro M y G	Saladillo	425	72,1%	55%	4.756 t
Pampa Bio	General Pico	504	86,3%	95%	41.422 t
Aripar	Daireaux	528	80,4%	67%	30.633 t
Enresa	Catriló	570	84,9%	78%	36.990 t
Diaser	San Luis	624	86,2%	79%	34.739 t
Biobahía	Bahía Blanca	810	74,9%	69%	31.865 t

Agrupadas por distancia: las siete plantas a menos de 100 km del puerto cumplieron el 85,8% desde 2010 (el 80,1% en 2025); las once entre 100 y 300 km, el 80,2% (82,4% en 2025); las seis a más de 300 km, el 82,5% (77,0% en 2025). **No hay ordenamiento por distancia.** Las tres mejores desde 2010 están a 25 km o menos del puerto; las tres que siguen, a más de 500. Las cinco peores están a 50, 66, 66, 115 y 425 km. **La variable que separa a las que cumplen de las que no es la empresa, no el kilómetro.**

Este resultado no es nuevo. Está en "La posverdad del mercado cautivo" (octubre de 2025), en la respuesta a la planilla de CEPREB (9 de septiembre de 2026) y en el video "La Argentina según CEPREB" (explorarg.com, sección "Lo que no entra en 5 minutos"). **CEPREB conoce el dato.** Vuelve al kilómetro porque es la única variable con la que sus plantas del Gran Rosario ganan.

El aceite no se compra en el puerto

La tesis del "kilómetro cero" supone que todo el aceite sale del Gran Rosario. **El registro oficial de plantas aceiteras tiene 54 establecimientos repartidos por Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa.** Para cada planta de biodiésel, la aceitera registrada más cercana por ruta:

Planta	Localidad	Km al puerto	Aceitera registrada más cercana	Km por ruta	Aceiteras a menos de 100 km
Explora	San Lorenzo	4	COFCO Argentina S A (Pto. San Martín)	3	18
Unitec Bio	San Lorenzo	8	Cargill SACI Pto. (Quebracho)	1	16
El Albardón	San Lorenzo	10	Terminal 6 Industrial SA (Pto. San Martín)	1	16
Rosario Bioenergy	Roldán	25	Oleaginosa San Lorenzo S.A. (Puerto S. Lorenzo)	16	18
Diferoil	Alvear	50	Cargill SACI Pto. (Vª Gob. Galvez)	6	21
Cremer	Arroyo Seco	66	LDC Argentina S.A. (Gral. Lagos)	6	20
Latinbio	Arroyo Seco	66	LDC Argentina S.A. (Gral. Lagos)	4	20
Biobal Energy	Ramallo	105	Bunge Argentina S.A. (Ramallo)	20	11
Bio Ramallo	Ramallo	115	Bunge Argentina S.A. (Ramallo)	12	8
Colalao del Valle	Ramallo	115	Bunge Argentina S.A. (Ramallo)	12	8

Planta	Localidad	Km al puerto	Aceitera registrada más cercana	Km por ruta	Aceiteras a menos de 100 km
Refinar Bio	Ramallo	115	Bunge Argentina S.A. (Ramallo)	12	8
Biocorba	Ramallo	115	Bunge Argentina S.A. (Ramallo)	12	8
Bio Nogoyá	Nogoyá	126	C.I.D.A. Cía. Ind. de Aceites SCA (Nogoyá)	5	1
ERA	Piamonte	166	AFA (Agríc. Federados Args.) (Los Cardos)	44	1
Doble L	Sa Pereira	169	Oleos Santafesinos S.A. (Santo Tomé)	57	1
Bolzan y Cía.	Aldea María Luisa	189	Aceitera del Litoral S.A. (Parana)	29	3
Biobin	Junín	253	COFCO Argentina S A (Saforcada (Junín))	14	2
AOM	Pilar	284	Molino Navarro S.R.L. (Villa Madero)	72	2
Agro M y G	Saladillo	425	sin coordenadas en el registro	-	-
Pampa Bio	General Pico	504	Gente de La Pampa SA (Catriló)	92	1
Aripar	Daireaux	528	Oleaginosa Moreno S.A. (Daireaux)	2	2
Enresa	Catriló	570	Gente de La Pampa SA (Catriló)	0	1
Diaser	San Luis	624	Alimentos Santa Rosa S.A. (Rio Cuarto)	221	0
Biobahía	Bahía Blanca	810	Cargill S.A.C.I. (Ing. White)	4	2

Enresa está a 0 km de una aceitera (comparte predio con Gente de La Pampa, en Catriló). Aripar está a 2 km de Oleaginosa Moreno en Daireaux. Biobahía, a 4 km de Cargill en Ingeniero White. Las cinco plantas de Ramallo, a 12 y 20 km de Bunge. Biobin, a 14 km de COFCO en Junín. Pampa Bio, a 92 km de Gente de La Pampa. **La única no integrada sin una aceitera registrada a menos de 100 km es Diaser, en San Luis. Y Diaser está entre las seis que más cumplieron.**

Los "cientos de kilómetros de flete para traer ese mismo aceite" existen solo si una planta de Bahia Blanca decide comprar en San Lorenzo en vez de Bahia Blanca. El precio del aceite en la Argentina se forma sobre la paridad de exportación, y es el mismo en Timbúes que en Daireaux: lo que cambia es el flete al proveedor elegido, y **ese proveedor está, para 22 de las 23 plantas con coordenadas en el registro, a menos de 100 km**.

La Secretaría de Energía lo confirma: el precio del aceite no sube con la distancia a Rosario

El 8 de septiembre de 2026, CASFER y CAPBA le pidieron a la Secretaría de Energía que publicara los precios de compra del aceite que las elaboradoras le informan. La Subsecretaría de Hidrocarburos respondió el 14 de octubre (nota NO-2026-100181180-APN-SSH#MEC, expediente EX-2026-87519115-APN-DGDA#MEC). Por confidencialidad no publica los precios de cada empresa, pero sí la relación del precio promedio de compra por zona de distancia de la planta a Rosario, con Rosario igual a 100, mes por mes, de enero de 2024 a agosto de 2026. **Son datos de la Secretaría de Energía, informados por las propias empresas.**

Lo que dicen esos datos es lo contrario de lo que afirma el Documento CEPREB. En los 32 meses, la zona que más veces compró el aceite más barato fue la de 201 a 600 km de Rosario: 16 de 32 meses. Las que más veces compraron más caro fueron las dos pegadas a Rosario, hasta 100 km: 17 de 32 meses. La brecha mensual entre la zona que compró más barato y la que compró más caro fue, en promedio, de 4,0 puntos.

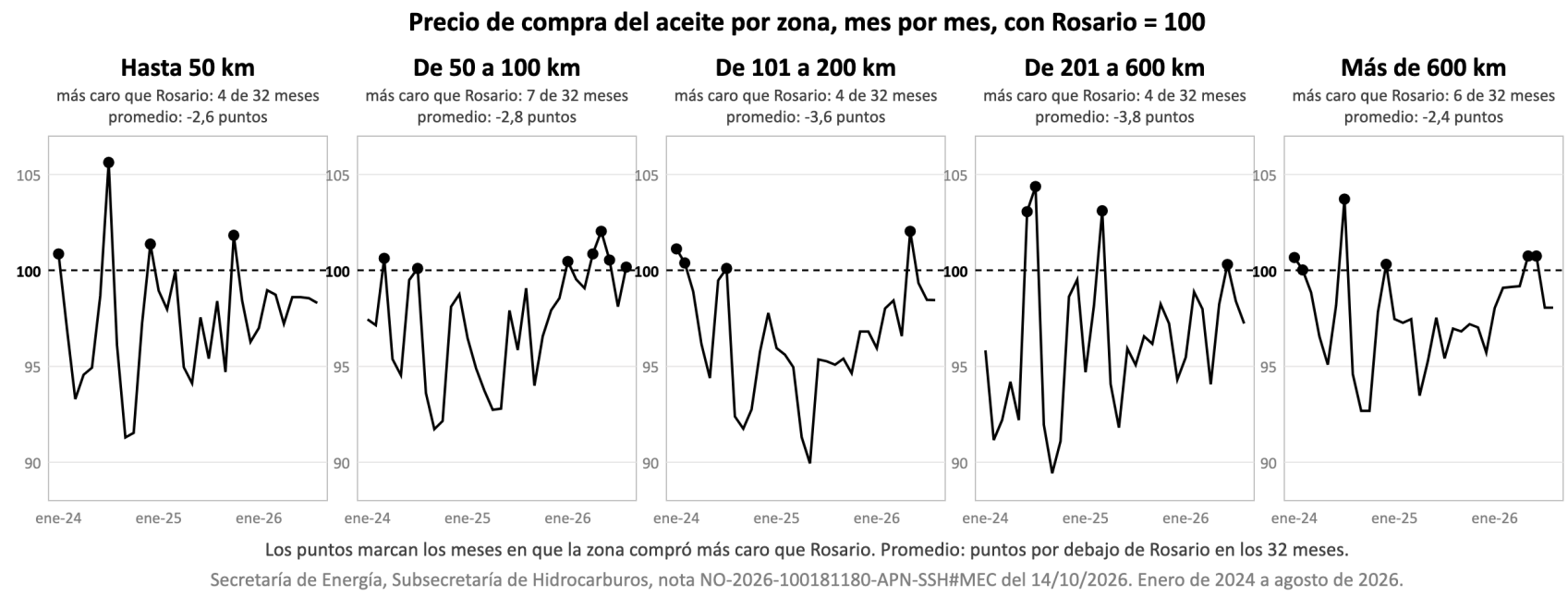


En cada uno de los 32 meses (enero de 2024 a agosto de 2026), la zona que pagó el aceite más caro y la que lo pagó más barato. Rosario = 100.

En cuántos meses cada zona fue la más cara y la más barata. Secretaría de Energía, nota NO-2026-100181180-APN-SSH#MEC del 14/10/2026: precio de compra del aceite por zona de distancia a Rosario, base 100, enero de 2024 a agosto de 2026.

Zona (distancia de la planta a Rosario)	Meses como la más cara	Meses como la más barata	Meses más caro que Rosario
Hasta 50 km	8	1	4
De 50 a 100 km	9	4	7
De 101 a 200 km	4	9	4
De 201 a 600 km	4	16	4
Más de 600 km	7	2	6
Las cinco zonas	32	32	brecha media entre la más barata y la más cara del mes: 4,0

Rosario = 100. Las dos columnas del medio suman 32 meses cada una. Promedio: puntos por debajo de Rosario en los 32 meses.



Mes por mes, por zona. Secretaría de Energía, nota NO-2026-100181180-APN-SSH#MEC del 14/10/2026.

El "kilómetro cero" no existe. Lo que importa es la distancia al proveedor de aceite, y el proveedor está, para 22 de las 23 plantas con coordenadas en el registro, a menos de 100 km. Construir sobre la tesis del Documento CEPREB tiene un costo que ya está en el texto votado: las regiones del art. 39 a) iv, que reservan el 20% del mercado a zonas que no tienen sentido ni razón de ser.

La distancia que sí pesa es la de la entrega, y juega al revés

El aceite es un tramo. El metanol es otro: lo provee YPF desde Plaza Huincul, Neuquén. Desde San Lorenzo son 1.263 km por ruta; desde Bahía Blanca, 647; desde Catriló, 723; desde General Pico, 759. Y la entrega es el tercero, y es el que decide: así como la distancia que importa para comprar el aceite es la distancia a la aceitera más cercana y no a Rosario, **la distancia que importa para vender el biodiésel es la distancia al mezclador que lo**

compra. YPF compra el 61% del corte y mezcla en La Plata, Luján de Cuyo y Plaza Huincul; Raízen, el 17%, en Dock Sud; Axion, el 16%, en Campana; Trafigura, el 6%, en Bahía Blanca. Distancias por ruta de cada planta a esas refinerías, y distancia ponderada por lo que compra cada mezclador (para YPF, su refinería más cercana a la planta):

Planta	Km al puerto	Refinería más cercana (km)	La Plata (YPF)	Luján de Cuyo (YPF)	Dock Sud (Raízen)	Campana (Axion)	Bahía Blanca (Trafigura)	Km ponderados por compras
Explora	4	Campana (257)	391	893	343	257	809	386
Unitec Bio	8	Campana (261)	394	896	346	261	812	390
El Albardón	10	Campana (261)	395	897	346	261	812	390
Rosario Bioenergy	25	Campana (250)	384	867	336	250	802	379
Diferoil	50	Campana (215)	349	896	300	215	766	344
Cremer	66	Campana (197)	331	911	282	197	748	326
Latinbio	66	Campana (197)	331	912	283	197	749	326
Biobal Energy	105	Campana (160)	294	950	246	160	711	289
Bio Ramallo	115	Campana (153)	287	960	238	153	722	283
Colalao del Valle	115	Campana (153)	287	960	238	153	722	283
Refinar Bio	115	Campana (153)	287	960	238	153	722	283
Biocorba	115	Campana (153)	287	960	238	153	722	283
Bio Nogoyá	126	Campana (336)	470	987	421	336	887	465
ERA	166	Campana (406)	540	795	491	406	875	530
Doble L	169	Campana (418)	552	854	503	418	969	547
Bolzan y Cía.	189	Campana (438)	571	968	523	438	989	567
Biobin	253	Campana (256)	328	808	280	256	558	322
AOM	284	Campana (34)	128	1.030	80	34	681	138
Agro M y G	425	sin coordenadas	-	-	-	-	-	-
Pampa Bio	504	Bahía Blanca (432)	650	700	602	569	432	615
Aripar	528	Bahía Blanca (286)	431	967	409	423	286	417
Enresa	570	Bahía Blanca (340)	587	789	539	517	340	553
Diaser	624	Luján de Cuyo (269)	852	269	803	771	871	477
Biobahía	810	Bahía Blanca (3)	650	1.046	659	705	3	619

Si el flete decidiera, como sostiene el Documento CEPREB, **las plantas de San Lorenzo serían las peor ubicadas del segmento para entregar**: 257 km hasta la refinería más cercana, Campana, y entre 386 y 390 km ponderados por las compras de los cuatro mezcladores. Las de Ramallo están a 153 km de Campana y a 283 ponderados: cien kilómetros menos que San Lorenzo en cada viaje. AOM, en Pilar, a 34 km de Campana y 138 ponderados. Diaser está a 269 km de Luján de Cuyo, la segunda refinería de YPF, que desde San Lorenzo queda a 893. Biobahía está a 3 km de la refinería de Bahía Blanca. En el ranking de distancia de entrega, las siete plantas del Gran Rosario ocupan los puestos 8 a 14 entre 23; los siete primeros son de Pilar, Ramallo y Junín, el "interior" del Documento CEPREB. **La cuenta completa del flete, aceite más entrega, la pierde el puerto.** CEPREB mide un solo tramo, el que le conviene, y lo mide hasta un punto, el puerto de exportación, al que las no integradas no le venden ni una tonelada.

Las refinerías son el punto de mezcla que publica la Secretaría; los mezcladores también reciben biodiésel en terminales de despacho, y ese detalle no es público. Con cualquiera de los dos criterios, **el puerto de exportación no es el destino de nadie**. Quien está en mejor condición de abastecer a los mezcladores no es el puerto: son Pilar, Ramallo, Junín, San Luis para Luján de Cuyo y Bahía Blanca para Bahía Blanca. Es decir, el interior.

Veredicto: FALSO. La distancia al puerto no ordenó el cumplimiento en dieciséis años, el aceite no sale del puerto y los otros dos tramos de la logística corren al revés. Y el precio del aceite, según los datos de la Secretaría de Energía, no sube con la distancia a Rosario: las zonas pegadas a Rosario fueron las que más veces compraron más caro.

2.2 "La propiedad de la materia prima": cierto, es el argumento de Explora, y contradice la conclusión de CEPREB

> *"Segundo, la propiedad de la materia prima. El aceite es cerca del 80% del costo del biodiésel, y la aceitera integrada es a la vez competidora y proveedora de ese insumo."*

Esto es cierto. El aceite explica el 76% del costo del biodiésel, y la elaboradora no integrada le compra la materia prima a las empresas contra las que compite. Es la tesis que Explora sostiene desde 2024 en explorarg.com, en la exposición ante las comisiones del Senado y en el análisis de razonabilidad de la media sanción: **la integración es una posición estructural, porque el que tiene el aceite puede determinar la viabilidad de su competidor** (art. 5 de la ley 27.442). Bienvenida CEPREB a ese diagnóstico.

Pero el párrafo siguiente del Documento CEPREB saca la conclusión contraria: "por eso el verdadero eje no es integradas contra no integradas, sino regionales del interior contra plantas del puerto". No cierra. La dependencia del aceite ajeno es idéntica para Explora, a 4 km del puerto, y para Diaser, a 624. Ninguna de las dos tiene aceitera. Si el aceite es el 80% del costo y la aceitera es competidora y proveedora, **el eje es, precisamente, integradas contra no integradas**. El Documento CEPREB enuncia el argumento correcto y lo usa para sostener el incorrecto.

Y hay algo que el Documento CEPREB calla, y es lo más grave del texto votado. La condición de integrada, en cualquier industria, está vinculada a la producción de la materia prima que se transforma en el producto: integrada es la que tiene el aceite. Así lo decía la ley vigente, así lo decía el proyecto que entró al Senado y así lo decía el dictamen del 3 de septiembre. La noche de la votación, el recinto cambió la definición: desde el 17 de septiembre una productora es "no integrada" si cumple "al menos una" de dos condiciones, y una de ellas es tener 50.000 t o menos de capacidad (art. 36 b). **La integración dejó de medirse por la materia prima y pasó a medirse por el tamaño de la planta de biodiésel.** Es una manipulación de la definición que no admite dudas, y tiene tres efectos.

Primero:

la planta de hasta 50.000 t de un grupo aceitero entra al segmento no integrado, con el aceite propio, a competir contra las que lo compran. La ley vigente lo impedía: el art. 11 de la 27.640 excluía del corte a las elaboradoras que "ya sea en forma directa o indirecta a través de sus empresas controlantes y/o controladas" exportaran biodiésel o sus insumos principales. La media sanción deroga esa regla (art. 40) y la reemplaza por una medida.

Segundo:

cualquier aceitera, nacional o multinacional, puede comprar plantas de hasta 50.000 t y seguir siendo "no integrada" en cada una de ellas. El único límite es el tope por grupo: 122.573 t, tres plantas. De 2031 a 2035 el segmento no integrado es de 490.290 t: cuatro grupos aceiteros con tres plantas cada uno se lo llevan entero. Hay catorce no integradas de exactamente 50.000 t en operación. La definición no sirve solo a Enresa y Pampa Bio: sirve a las integradas, que con ella pueden comprar el segmento que la ley dice reservar a las otras.

Tercero:

aumenta la desigualdad que dice corregir. Explora tiene 120.000 t y la ley la limita a 50.000. Si decidiera, como aconsejan los liberales de contratapa, construir su propia fábrica de aceite porque se lo venden caro, pasaría ese mismo día a ser integrada y perdería el segmento. La planta de 50.000 t de un grupo aceitero, en cambio, conserva el aceite y conserva el segmento. **La misma condición respecto de la materia prima, el trato opuesto, según el tamaño.** Un escándalo de proporciones áureas, y el Documento CEPREB, que dedica un capítulo entero a la "cláusula con nombre y apellido", no le dedica una línea. Si CEPREB cree lo que escribe sobre la propiedad de la materia prima, ese es el artículo que debería estar pidiendo corregir.

Y esa definición sí tiene nombre y apellido, para usar la expresión de CEPREB. Tiene dos. Enresa, en Catriló, tiene los mismos accionistas que la aceitera Gente de La Pampa, con la que comparte predio y de la que recibe el aceite; Gente de La Pampa exporta aceite a más de diez países. Pampa Bio, en General Pico, pertenece al grupo Lartirigoyen, del que Viterra (hoy Bunge), una de las mayores aceiteras exportadoras del país, tiene el 50% desde 1997, según la información pública disponible. Bajo el art. 11 de la 27.640 la Secretaría tenía que examinar si esas

dos plantas podían abastecer el corte; no consta que lo haya hecho, y desde septiembre de 2021 les asignó 195.065 y 194.797 t de cupo. Con la media sanción ya no hace falta examinar nada: las dos tienen 50.000 t y son "no integradas" por tamaño. Las dos están a más de 500 km del puerto. Y las dos figuran en el Documento CEPREB entre las catorce plantas que "cierran" por la distancia. **La ley que CEPREB dice que las cierra es la que les abrió la puerta del segmento no integrado con el aceite propio adentro.**

Hay una salida para esas dos plantas, y no pasa por la definición. Si el legislador entiende que, por algún motivo, Enresa y Pampa Bio deben seguir abasteciendo el segmento no integrado, puede decirlo: **considerarlas no integradas es una excepción, y como excepción tiene que estar escrita, expresa y fundada, para esas dos empresas en particular.** Lo que no hace falta es tocar la definición de integrada y no integrada. **Para darles una salida a dos plantas, el Senado armó un Frankenstein:** una definición que mide la integración por el tamaño de la planta y le abre el segmento a cualquier grupo aceitero que tenga, o compre, una de 50.000 t.

Veredicto: CIERTO el hecho, FALSA la conclusión.

El poder sobre el insumo no se mide en kilómetros al puerto, se mide en quién es dueño del aceite. Y el Documento CEPREB no dice una palabra del artículo que convirtió esa posición en un tamaño.

2.3 "El propio Gobierno lo reconoció": sí, y es la confesión del problema

> *"El propio Gobierno lo reconoció: 'como todo proyecto que implica un aumento del corte, hay ganadores y perdedores'."*

Es cierto, y hay que subrayarlo. Lo dijo el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, ante el plenario de comisiones del 3 de junio de 2026: "Entendemos que esto es sumamente difícil, que hay ganadores y perdedores". Esa frase es la confesión de lo que está mal en todo este trámite: **una ley que define ganadores y perdedores antes de que nadie compita**. Lo único que una ley tiene que asegurar, en un mercado que existe porque el Estado obliga a comprar, es la libre competencia: reglas iguales, y que el resultado salga de la cancha. No hay libre competencia en el texto del Senado, que reparte por categoría, por tamaño, por grupo y por dirección. Y no hay libre competencia en lo que propone el Documento CEPREB, que es un reparto por kilómetros y un cupo por CUIT. Mucho menos cuando, para sacar ventaja en ese reparto, se miente en los argumentos: catorce cierres que no existen, un 47% que no existe, una ventaja del puerto que dieciséis años de datos desmienten. La senadora Bullrich dijo en el recinto que "no hay ganadores y perdedores, hay ganadores y ganadores"; Explora demostró con números que no es así. **Pero el Documento CEPREB no pide que no haya perdedores. Pide elegirlos.**

3. Punto 2 del Documento CEPREB: "las más alejadas al puerto son las que cierran"

> *"Al competir por precio en el mercado electrónico, las plantas cercanas al Puerto de Rosario absorben el volumen disponible por su menor costo de flete, y las del interior quedan afuera. Cuanto más lejos del puerto está una planta, más probable es que cierre."*

Ya quedó demostrado que la distancia no ordenó el cumplimiento. Hay que agregar lo que el Documento CEPREB omite sobre el propio texto: **la ley hace exactamente lo contrario de lo que CEPREB denuncia**.

El art. 39 a) iv manda que el mecanismo de comercialización "deberá determinar regiones geográficas de negociación para el biodiesel" con el 20% del total comercializado por año. Son 245.145 t por año con el corte al 10%. Las no integradas a más de 300 km del puerto son seis: Biobahía (810 km), Diaser (624), Enresa (570), Aripar (528), Pampa Bio (504) y Agro M y G (425). Sus topes del art. 39 suman 258.000 t. El 20% del corte es, tonelada más o menos, el volumen de esas seis plantas. Esa cláusula era facultativa en el dictamen del 3 de septiembre ("podrá"); pasó a obligatoria ("deberá") en el texto del 16 y el 20% quedó fijado en el recinto el 17. Es la agenda de CEPREB, escrita en la ley. **Las "más alejadas" no son las que la ley deja afuera: son las que la ley protege de manera arbitraria y con base en fundamentos falsos.**

Y **los datos de las seis no describen plantas al borde del cierre**: tienen 304.000 t de capacidad y vendieron 180.405 t al corte en doce meses, el 59% de su capacidad; las siete del Gran Rosario tienen 608.000 t y vendieron 269.648 t, el 44%. Las de "ubicación geográfica que ninguna empresa puede modificar" usan más su planta que las del puerto.

Veredicto: FALSO.

La ley no cierra a las lejanas: les reserva el 20% del mercado por geografía, con una cláusula que pidió la propia CEPREB. Que esa reserva sea buena o mala política es otra discusión; que exista, no.

4. Punto 3 del Documento CEPREB: "lo que se pierde cuando cierra una planta"

Toda la sección descansa en catorce cierres que no están en la ley. Aun así, conviene revisar cada fila de la tabla, porque las cifras tampoco resisten.

Lo que dice el Documento CEPREB	Lo que dicen los datos
Empleo y arraigo: "los ~9.500 puestos del sector están en pueblos del interior". "Una planta cierra y no reabre."	El Documento CEPREB no cita fuente para los 9.500 puestos y no se puede verificar con información pública. Lo verificable es esto: la ley sube la demanda de biodiésel de 919.294 t a 1.225.725 t por año, un tercio más. Las 24 no integradas usan hoy el 53% de su capacidad (702.064 t sobre 1.327.200 t). Un mercado un tercio más grande no cierra plantas que trabajan a la mitad: las llena. Las dos no integradas que dejaron de entregar en los últimos cinco años, Soyenergy (Pilar, 2024) y New Fuel (2022), lo hicieron bajo el régimen que CEPREB defiende, con un corte real de 3,78% en 2021 y 4,60% en 2023.

Lo que dice el Documento CEPREB	Lo que dicen los datos
Cadena de la soja: "la demanda regional de aceite tracciona cerca de 400 extrusoras pyme".	Sin fuente. La aceitera registrada más cercana a cada planta de biodiésel es, en 16 de los 23 casos con coordenadas, una aceitera industrial: Bunge, Cargill, COFCO, LDC, Terminal 6, Oleaginosa Moreno o Gente de La Pampa. Las extrusoras pyme, si abastecen a alguien, abastecen al que las elige por precio; nada en la ley se lo impide. Y el volumen de aceite que demanda el corte sube un tercio con el B10.
Ahorro de divisas: "menos producción nacional distribuida significa más gasoil importado".	Al revés. Más corte es menos gasoil importado, y la ley sube el corte. El régimen vigente, que CEPREB pide conservar, dejó sin mezclar 2.584.791 t de biodiésel desde 2010, reemplazadas por gasoil importado: a precio de hoy, USD 3.389 millones. El corte se cumplió tres de los últimos dieciséis años y nunca desde que rige la 27.640.
Federalismo: "el negocio migra del interior productivo al polo aceitero exportador del Gran Rosario".	La ley reserva el 20% del volumen a regiones geográficas (art. 39 a) iv), y en el modelo de la propia CEPREB sobreviven Ramallo y Nogoyá. Lo que sí concentra en el Gran Rosario es otra cosa, y no está en el Documento CEPREB: el segmento libre sin tope, 735.435 t por año desde 2031, y la definición por tamaño del art. 36 que deja entrar al segmento no integrado a las plantas chicas de los grupos aceiteros.
Ambiente: "el biodiésel emite cerca de un 69% menos que el gasoil"; capacidad para la transición energética; glicerina, SAF, bioinsumos.	Sin fuente para el 69%. Lo que importa es otra cosa: cada punto de corte son 122.573 t de biodiésel por año que reemplazan gasoil fósil, y la ley agrega 2,5 puntos. Si el argumento ambiental vale, vale a favor del B10. Lo que la ley no hace, y Explora sí señaló, es medir emisiones: no le asigna valor al biodiésel de segunda generación, que reduce 84% contra 50% del de soja, y exime de impuestos al gasoil coprocesado sin que nadie certifique qué tiene adentro. Tampoco eso está en el Documento CEPREB.

Veredicto: SIN RESPALDO.

Tres cifras sin fuente, una afirmación al revés sobre las divisas y un federalismo que la propia ley reserva con el 20% regional.

5. Punto 4 del Documento CEPREB: "y tampoco baja el precio"

> *"Una vez consolidado el mercado en pocas manos, las aceiteras integradas tendrán los incentivos y las herramientas para concertar el precio y elevarlo hasta el techo que la propia ley fija: la paridad de importación. El impacto del corte regional en el surtidor es hoy de apenas 5 a 10 pesos por litro de gasoil: no hay ahorro real que justifique el cierre de la industria del interior."*

Acá hay cuatro cosas mezcladas, y conviene separarlas.

Primera: el corte no mueve el surtidor. Coincidimos. El biodiésel para la mezcla está exento de ICL e ICO2 (art. 34 de la media sanción, igual que hoy). A $ 2.012.598 por tonelada (precio de septiembre de 2026, Res. SE 220/2026), el litro de biodiésel vale $ 1.781; el litro de gasoil grado 2 al público valía $ 2.269 en julio de 2026. Según se compute, el corte de 7,5% mueve el precio del surtidor menos de medio por ciento, en más o en menos: del orden de los 5 a 10 pesos por litro que dice el Documento CEPREB. **Lo que sí movió el surtidor fue el gasoil**: 64% de aumento en pesos en doce meses (de $ 1.385 a $ 2.269), 40% en dólares, con el Brent 48% arriba. Explora lo viene diciendo desde "Combatiendo fantasmas" (noviembre de 2024) y lo publica cada mes en el Spoiler Energético. Quien use el surtidor para justificar lo que sea sobre el biodiésel está usando el argumento equivocado.

Segunda: los "precios más bajos que en el resto del mundo" tienen un costo, y lo pagaron las elaboradoras. El Documento CEPREB presenta como virtud del régimen vigente que la Argentina produce biodiésel "a precios más bajos que en el resto del mundo". Esos precios son el resultado de la cláusula discrecional del art. 5 de la Res. SE 963/2023: desde julio de 2024 la Secretaría dictó diez resoluciones de precio por debajo de la metodología legal, con un quebranto para las elaboradoras que a octubre de 2025 ya sumaba USD 53 millones. **CEPREB celebra como logro del régimen el precio que les hizo perder plata a sus propios asociados.**

Tercera: el riesgo de precio para el consumidor existe, pero no viene de la distancia ni de la "consolidación": viene de los topes. El primer año la ley reserva 919.294 t a las no integradas. Los topes del art. 39 (50.000 t por empresa, 10% por grupo) suman 730.988 t. Faltan 188.306 t, el 20% del segmento, que el art. 39 b) manda a "negociación libre" y que los arts. 16, 23 y 24 permiten cubrir con importación a precio de paridad. El faltante sigue el segundo año (102.505 t) y el tercero (16.704 t), con el tope medido sobre el segmento. Con las paridades de septiembre de 2026, el biodiésel puesto en La Plata cuesta 7,8% más que el precio local si viene de Brasil, 15,8% más si viene de Estados Unidos y 55,5% más si viene de Europa; sobre el faltante del primer año son entre USD 19

y 139 millones más que al precio de hoy, según el origen que el operador del mercado tome como referencia. **Ese faltante lo crean el tope de 50.000 t por empresa, que CEPREB pidió en todos sus comunicados de 2025, y el tope por grupo. No lo crea la distancia.** El detalle está en la sección 1.3.

Cuarta: la concentración que puede fijar precio no está donde el Documento CEPREB la busca. Al corte venden 25 sociedades; las 24 no integradas responden a 14 centros de decisión, y el mayor, un grupo, tiene el 28% del corte; el índice de concentración de la oferta es 429 por sociedad y 1.266 por grupo. Del otro lado del mostrador, YPF compra el 60,4% del biodiésel, cuatro mezcladores compran el 99,3% y el índice es 4.227. El art. 14 de la media sanción cierra cada subasta con un "acuerdo mutuo" entre el que vende con tope y el que compra sin tope. **Si alguien tiene "los incentivos y las herramientas para concertar el precio", es el comprador.** Explora pidió subastas que adjudiquen, no acuerdos. CEPREB no discute el art. 14.

Veredicto: A MEDIAS, y al revés. El corte no mueve el surtidor, cierto. El precio local es bajo porque la Secretaría lo bajó contra la ley, no por virtud del régimen. Y el precio de paridad que el Documento CEPREB teme lo trae el faltante que crean los topes que CEPREB pidió.

6. Punto 5 del Documento CEPREB: "una consecuencia adicional: el grupo económico"

> *"La pertenencia a un grupo económico no concentra ni condiciona la demanda de biodiésel. Cada planta tiene un tope de 50.000 toneladas. Lo que concentra el mercado es la escala y la ubicación de las plantas."*

Esta es la afirmación central del punto 5 y es la más fácil de refutar, porque **la refuta la propia historia del tope de 50.000 t**.

Centro de decisión	Sociedades	Capacidad registrada	Vendió al corte en 12 meses	Participación en el corte	Tope que le aplicó la 27.640
Grupo Bahía Energía	8	366.000 t	208.924 t	28,2%	50.000 t por sociedad: hasta 366.000 t
Grupo Rosario Bio	2	100.000 t	86.704 t	11,7%	100.000 t
Grupo Cremer	2	100.000 t	59.580 t	8,0%	100.000 t
Unitec Bio	1	240.000 t	44.058 t	5,9%	50.000 t
Explora	1	120.000 t	46.291 t	6,2%	50.000 t
Diaser	1	96.000 t	34.739 t	4,7%	50.000 t

"Cada planta tiene un tope de 50.000 toneladas" es verdad, y **es exactamente el mecanismo de la concentración**. El art. 11 de la 27.640 fijó el tope "en el caso de las empresas con escala superior" por empresa. Quien tenía una planta de 120.000 t en una sociedad quedó en 50.000. Quien replicó sociedades de 50.000 t acumuló un tope por cada una: ocho sociedades, 366.000 t de capacidad, 208.924 t vendidas en doce meses, el 28% de todo el corte y el 30% del segmento no integrado. Entre 2017 y 2025 ese grupo recibió en promedio 294.565 t por año de cupo, el 34,3% de todas las asignaciones. Cuatro de sus sociedades de 50.000 t están en el mismo predio de Ramallo, con las mismas coordenadas en el registro de la Secretaría. **Eso no es "escala y ubicación": es contabilidad por CUIT.**

"Cumpliendo el propio régimen de la 27.640, que exigía habilitar cada planta de forma individual." La habilitación es por planta; el tope del art. 11 era por empresa. Nada en la 27.640 exigía una sociedad distinta por planta: eso fue una decisión societaria para multiplicar el tope. Y la 27.640 ya miraba a través del grupo: el art. 6 dice que las modificaciones del modelo de negocio "considerando también las empresas controlantes y/o controladas" no pueden derivar en un mejor posicionamiento, y el art. 11 excluye del corte a quien exporte "en forma directa o indirecta a través de sus empresas controlantes y/o controladas". **Juzgar al grupo no es una novedad de la media sanción: es lo que la ley vigente ya decía y la Secretaría no aplicó.**

"Dirigido con nombre y apellido." El tope por grupo es del 10% del total comercializado: 91.929 t el primer año y 122.573 t desde el corte al 10%. Los grupos de dos sociedades (Rosario Bio y Cremer, 100.000 t; Bolzan, 64.400 t) quedan debajo del tope y no pierden nada de lo que hoy venden. Un solo grupo queda arriba, porque un solo

grupo tiene 366.000 t en ocho sociedades. **Una regla general que alcanza a uno porque solo uno está en esa situación no es una regla con nombre y apellido: es una regla.** La cláusula con nombre y apellido está en otro artículo, el 36 b), y los nombres son Enresa y Pampa Bio.

"Muy probablemente inconstitucional." La definición de grupo económico del art. 36 c) usa las categorías del art. 33 de la Ley General de Sociedades (control de votos, influencia dominante), de la ley 27.442 de defensa de la competencia y del principio de realidad económica del art. 2 de la ley 11.683. La cláusula de continuidad al 31/12/2025 impide que una reorganización societaria posterior desarme el grupo a los efectos de la ley: la senadora Bullrich lo explicó en el recinto sin rodeos, "si no las empresas se separan y después se llevan todo el cupo (...) ese fraude no va". Y el propio Gobierno ya había escrito un límite "del 14% por empresa o grupo económico" en el capítulo de biocombustibles de la Ley Bases, que la Cámara de Diputados aprobó en general el 2 de febrero de 2024 por 144 votos contra 109. Nadie lo llamó inconstitucional entonces. La propuesta de Explora también limita por grupo. **Lo inconstitucional sería lo contrario: que la ley declare de interés público un mercado y deje que un centro de decisión se lleve el 28% con ocho CUIT.**

"Esas toneladas no se liberan." Con el tope por grupo, el Grupo Bahía Energía pasa de 208.924 t vendidas a 122.573 t desde el corte al 10% (91.929 t el primer año). Son entre 86.000 y 117.000 t por año. El art. 39 b) las manda a "negociación libre entre elaboradores y mezcladores", sin excluir a nadie: pueden ofertarlas las no integradas que hoy tienen capacidad ociosa por encima de su tope (Unitec Bio, Explora y Diaser suman 306.000 t de capacidad fuera del tope de 50.000 t) y pueden ofertarlas las integradas. **Que vayan a unas o a otras lo decide el precio, no el reglamento.** Lo que Explora propuso el 17 de septiembre, y sigue proponiendo, es que el faltante del segmento no integrado se ofrezca primero entre no integradas. CEPREB no propone nada sobre el 39 b): prefiere que las toneladas sigan donde están, porque todo lo que hace es para no competir.

Hay una crítica legítima al capítulo de grupo económico, y Explora la hizo antes que CEPREB, pero va en la dirección contraria: la ley mide al grupo con el 10% sin tope en toneladas y a la empresa individual con el 10% y un máximo de 50.000 t. Un grupo de tres sociedades de 40.000 t coloca 120.000 t; una planta de 120.000 t en una sola sociedad, 50.000. **Esa es la asimetría que hay que corregir.** El Documento CEPREB pide lo opuesto: que la asimetría se agrande sacando el tope por grupo.

Veredicto: FALSO.

La pertenencia a un grupo concentró el 28% del corte con el tope de 50.000 t por sociedad; el tope por grupo es la única regla del texto que lo corrige; Diputados ya la votó en 2024; y las toneladas que libera van a una negociación abierta a todos los elaboradores, incluidas las no integradas con capacidad ociosa.

7. "En resumen: qué deja la ley", línea por línea

El Documento CEPREB	Los datos
"Ninguna externalidad positiva, ninguna inversión, ningún empleo nuevo."	Corte de 7,5% a 10%: 306.431 t más de biodiésel por año, USD 402 millones de facturación nueva a precio de hoy. Las no integradas trabajan al 53% de su capacidad.
"Reduce a la mitad la producción de las pymes regionales."	El segmento reservado es 31% mayor que las ventas actuales el primer año, 13% mayor hasta 2028 y 30% menor desde 2031; el 6% restante está abierto a las no integradas por el art. 38.
"Cierra 14 de las 25 plantas del interior, las más alejadas del Puerto de Rosario."	No hay regla por distancia en la ley. El reparto de CEPREB viola el tope por grupo y hace sobrevivir a Ramallo. Las más alejadas cumplieron el cupo igual o mejor que las del puerto y reciben el 20% regional del art. 39.
"No baja el precio y abre la puerta a que las integradas lo eleven hasta la paridad de importación."	El corte no mueve el surtidor, ni hoy ni con la ley. La puerta a la paridad la abren los topes de la ley, con un faltante de 188.306 t el primer año, 102.505 t el segundo y 16.704 t el tercero; y el poder de precio está en el comprador del 60%, con el "acuerdo mutuo" del art. 14.
"Concentra el mercado en las plantas del puerto y en las grandes aceiteras, dueñas del insumo."	Las aceiteras entran por dos puertas que el Documento CEPREB no nombra: el segmento libre sin tope (735.435 t desde 2031) y la definición por tamaño del art. 36 b). Ninguna de las dos tiene que ver con el puerto.
"Suma un capítulo dirigido a un grupo puntual, muy probablemente inconstitucional."	Es la regla que Diputados votó en 2024 (14% por empresa o grupo) y la que la 27.640 ya enunciaba en sus arts. 6 y 11. Alcanza a un grupo porque uno solo tiene 366.000 t en ocho sociedades.

8. Lo que el Documento CEPREB no dice

La media sanción tiene defectos serios, y Explora los documentó artículo por artículo antes y después del 17 de septiembre: el precio por "acuerdo mutuo" con un comprador que concentra el 60% (art. 14); el corte reducible por resolución "cuando lo considere conveniente" (art. 12), con el antecedente de trece años de incumplimiento sobre dieciséis; el faltante de los tres primeros años (188.306, 102.505 y 16.704 t) que los topes mandan a negociación libre y a paridad de importación (arts. 39 b, 16, 23 y 24); la definición de "no integrada" por tamaño (art. 36 b), con Enresa y Pampa Bio adentro; la asimetría entre el tope por empresa y el tope por grupo (art. 39 a); las regiones sin definir (art. 39 a iv); la derogación de la 27.640 el mismo día, sin mercado electrónico ni metodología de paridad en funcionamiento (art. 40); la escalera del segmento no integrado hacia cero en 2036 frente a la reserva permanente del bioetanol (arts. 13, 35 y 38); la exención fiscal al coprocesado sin medición (arts. 18 y 34). **Ninguno de esos defectos está en el Documento CEPREB.**

Dos de las reglas que sí están en la ley llevan la firma de CEPREB. El tope de 50.000 t por empresa es el que CEPREB pidió en sus comunicados del 25 de septiembre y del 13 de octubre de 2025 (prorrata con máximo de 50.000 t por planta). Las regiones geográficas obligatorias con el 20% son el pedido de "federalismo" de CEPREB, convertido en "deberá" el 16 de septiembre y en 20% el 17. Las dos reglas recaen sobre un solo lado: el de las no integradas con una sola sociedad y las del Gran Rosario. Y las dos juntas producen el faltante que después el Documento CEPREB le atribuye a la "consolidación".

Tampoco dice que la Secretaría de Energía ya midió el precio del aceite por distancia a Rosario. La nota NO-2026-100181180-APN-SSH#MEC del 14 de octubre de 2026, respuesta al pedido de CASFER y CAPBA, muestra con datos informados por las propias empresas que las zonas pegadas a Rosario fueron las que más veces compraron el aceite más caro (17 de 32 meses) y que la zona de 201 a 600 km fue la que más veces compró más barato (16 de 32). El "kilómetro cero" sobre el que el Documento CEPREB construye los catorce cierres no existe.

Lo que el Documento CEPREB defiende, en el fondo, es el régimen vigente: cupo por sociedad, 50.000 t por CUIT, precio administrado. Es el régimen bajo el cual el corte real fue 3,78% en 2021, 5,63% en 2022, 4,60% en 2023, 6,59% en 2024 y 5,79% en 2025, nunca el 7,5% obligatorio; bajo el cual un grupo juntó el 34% de las asignaciones; y bajo el cual la Secretaría fijó diez precios fuera de la ley. Cuando la oferta permitida es menor que la demanda obligatoria no hay competencia posible: hay reparto. Eso es lo que el Documento CEPREB defiende. **CEPREB no quiere competir, quiere repartir.** Y quiere que el reparto siga contándose por CUIT.

9. Lo que Diputados debe modificar, artículo por artículo

El Documento CEPREB cierra diciendo que "la decisión, ahora, es de Diputados". Es cierto, y **Diputados ya tomó una vez la decisión correcta**. El 2 de febrero de 2024 aprobó en general, por 144 votos contra 109, un capítulo de biocombustibles con licitaciones públicas, acceso abierto, segmentación entre integradas y no integradas, límite del 14% por empresa o grupo económico, publicación de resultados y libre competencia. Ese capítulo quedó afuera de la Ley Bases por la negociación parlamentaria, no por objeciones a su mérito.

Lo que se le pide a Diputados no es proteger a nadie de la distancia al puerto. Es corregir lo que el Senado dejó mal: **asegurar que las subastas sean el único mecanismo de adjudicación de volúmenes** y que no pueda la Autoridad de Aplicación bajo ningún supuesto utilizar una manera diferente a este; **el mismo tope para la empresa y para el grupo**; **en caso de incurrir en un faltante dentro del segmento no integrado que sea este ofrecido primero entre las no integradas**; **la condición de integrada definida por la propiedad del aceite en origen (por ser elaboradores de aceite) y no por la capacidad de producción de biodiésel**; **en caso de definir regiones que sean estas definidas en la ley o caso contrario ninguna**; una **transición que termine cuando haya competencia y no cuando lo diga el calendario**; y el **biodiésel de segunda generación incorporado al corte obligatorio**. Nada de eso figura en el Documento CEPREB, porque nada de eso le sirve a quien cuenta por CUIT.

En concreto son **ocho cambios en cinco artículos, más dos de resguardo**. Se ordenan por las dos condiciones sin las cuales no hay competencia: que la oferta pueda superar a la demanda y que la competencia sea libre.

9.1 Para que la oferta supere a la demanda

Artículo	Qué dice la media sanción	Qué hay que cambiar	Para qué
Art. 39 a) i y ii	Empresa: "no excederá el diez por ciento (10%) del total de la cantidad de	Eliminar "con un tope máximo de cincuenta mil (50.000) toneladas". Un mismo porcentaje para la	Para que el cupo que la ley determina para el segmento de

Artículo	Qué dice la media sanción	Qué hay que cambiar	Para qué
Topes de participación	biodiesel comercializada por año calendario con un tope máximo de cincuenta mil (50.000) toneladas". Grupo: el mismo 10%, sin tope en toneladas.	empresa y para el grupo económico: 11,5% el primer año, 10,5% el segundo y 9,5% de entonces en adelante.	empresas no integradas pueda cumplirse. Que la empresa y el grupo se midan con la misma vara. Que la base del porcentaje esté escrita en la ley y no quede a criterio de la autoridad.
Art. 39 a) iii Capacidad	La adjudicación "no excederá el porcentaje máximo de su capacidad instalada registrada". No dice qué porcentaje.	"No excederá su capacidad instalada registrada."	Que el límite físico sea uno solo y esté en la ley.
Art. 39 b) Faltante	"Todo volumen faltante para el cumplimiento del corte obligatorio podrá ser negociado libremente entre elaboradores y mezcladores."	En caso de incurrir en un faltante dentro del segmento no integrado, que sea este ofrecido primero entre las no integradas, en la subasta del art. 14. Para ese volumen los topes del inciso a) ceden en la medida necesaria y hasta la capacidad registrada de cada empresa. Pasa al segmento Total Mercado del art. 38 solo la parte que no reciba ofertas a precio igual o menor a la paridad del art. 16.	Que el segmento se cubra con no integradas mientras tengan capacidad y precio. Que el faltante deje de ser el premio de las que no tienen tope.
Art. 12 Reducción del corte y segunda generación	La autoridad "podrá modificar excepcionalmente el referido porcentaje obligatorio cuando lo considere conveniente, por motivos ambientales, sociales o económicos". No menciona al biodiésel de segunda generación: todo el biodiésel computa igual, cualquiera sea la reducción de emisiones que certifique.	Solo podrá reducirlo temporalmente, por acto fundado, ante imposibilidad técnica o insuficiencia física de abastecimiento debidamente acreditada, por un máximo de seis meses renovable una sola vez, y sin afectar el porcentaje del segmento no integrado. Incorporar al biodiésel de segunda generación, el que certifica una reducción de emisiones de 90% o más respecto del gasoil: computa doble para cumplir el corte, con un máximo fijado en la ley.	Que la demanda sea firme. Con esa misma llave el corte se incumplió trece de los últimos dieciséis años. Que la ley, que declara de interés público la transición hacia energías más limpias, reconozca la reducción de emisiones que se certifica.

9.2 Para que haya libre competencia

Artículo	Qué dice la media sanción	Qué hay que cambiar	Para qué
Art. 14 Mecanismo de comercialización	Los elaboradores y mezcladores "podrán realizar sus ofertas de venta y compra respectivamente en precio y volumen, y arribar a un acuerdo mutuo". Último párrafo: la autoridad "determinará, previa consulta no vinculante (...), la modalidad a aplicar a la negociación".	Todas las operaciones del corte obligatorio, exclusivamente por subasta en el Mercado Electrónico. Adjudicación automática por orden de mérito de precio hasta cubrir la demanda, sin aceptación ni acuerdo posterior, con obligación de entregar y de retirar y pagar. Las operaciones fuera de la subasta no computan para el corte. La autoridad dicta normas operativas generales y no puede autorizar otra modalidad.	Asegurar que las subastas sean el único mecanismo de adjudicación de volúmenes y que la Autoridad de Aplicación no pueda, bajo ningún supuesto, utilizar uno diferente.
Art. 15 Contratos a término	Podrán, "de manera opcional y de común acuerdo, establecer contratos a término", "de libre negociación y contractualización en precio, plazo y otras condiciones comerciales".	Contratos a término solo a través del Mercado Electrónico, adjudicados por subasta, con plazo máximo de seis meses, y sin recaer sobre los volúmenes del segmento no integrado durante la transición.	Que la libre contratación con un comprador que concentra el 60% no vacíe la subasta. Libre competencia no es libre contratación.
Art. 36 a) y b) Integradas y no integradas	Integrada: capacidad "mayor a 50.000 tn" y grupo con fábrica de aceite. No integrada: "al menos una" de dos condiciones, y una es tener capacidad "menor o igual a 50.000 tn por año".	La condición de integrada, definida por la propiedad del aceite en origen: es integrada la productora de biodiésel que, por sí o por el grupo económico del que forma parte, es elaboradora de aceite. No integrada, la que no lo es. Sin criterio de capacidad de producción de biodiésel. El inciso c) iv debe sumar las toneladas del grupo, no porcentajes de participación. Si se decide que Enresa y Pampa Bio sigan en el segmento no integrado, que sea por una excepción expresa y fundada para esas dos empresas, y no por la definición.	Que la condición dependa de la materia prima y no del tamaño de la planta. Que las aceiteras no entren al segmento no integrado por la puerta de las 50.000 t. Que una salida para dos plantas no deforme la regla general.
Art. 39 a) iv Regiones	El mecanismo "deberá determinar regiones geográficas de negociación para el biodiesel, a tal fin el 20% del total de la cantidad de biodiesel comercializada por año calendario". No dice cuáles, con qué criterio ni sobre qué base.	Eliminarlo. O, en caso de definir regiones, que sean estas definidas en la ley: cuáles son, con qué criterio objetivo, sobre qué base se calcula el 20%, y que dentro de cada región se adjudique por precio.	Que una quinta parte del mercado no se asigne por dirección y por decisión de quien administre el sistema.

9.3 De resguardo

Artículo	Qué dice la media sanción	Qué hay que cambiar	Para qué
Arts. 35 y 38 Transición	La transición termina "el 1 de enero de 2036" y el segmento no integrado baja por calendario hasta el 4%.	El paso a cada escalón y el fin de la transición quedan sujetos a que la Autoridad Nacional de la Competencia verifique condiciones de competencia en el acceso al aceite y en la compra de biodiésel. Mientras no se verifique, rige el porcentaje vigente. Es el criterio del art. 13 para el bioetanol, cuya reserva dura "el período de vigencia de la ley".	Una transición que termine cuando haya competencia y no cuando lo diga el calendario.
Art. 40 Derogación	La ley 27.640 y toda su reglamentación quedan derogadas "a partir de la entrada en vigencia de la presente ley".	La derogación produce efectos cuando la autoridad declare operativos el Mercado Electrónico y la metodología de paridad, con un máximo de doce meses.	Que no haya un solo mes sin reglas de precio ni de asignación.

9.4 La cuenta: lo que cambia con el tope propuesto

El primer cambio, el de los topes, no es una cuestión de principios: es una cuenta. Oferta posible de las no integradas, sumando lo que la regla le deja vender a cada empresa y a cada grupo, contra el segmento que el art. 38 les asigna. En la media sanción, con el tope de 10% y las 50.000 t por empresa. En la propuesta, con un mismo tope para la empresa y para el grupo y sin tope en toneladas:

Período (art. 38)	Segmento no integrado	Media sanción: oferta posible	Media sanción contra el segmento	Propuesta: tope por empresa o grupo	Propuesta: oferta posible	Propuesta contra el segmento
Año 1 (corte 7,5%)	919.294 t	730.988 t	faltan 188.306 t (20%)	11,5% del segmento: 105.719 t	918.356 t	faltan 937 t (0,1%)
Corte 10% hasta 2028	796.721 t	694.216 t	faltan 102.505 t (13%)	10,5% del segmento: 83.656 t	807.134 t	sobran 10.413 t (1,3%)
2029	674.149 t	657.445 t	faltan 16.704 t (2%)	9,5% del segmento: 64.044 t	689.109 t	sobran 14.960 t (2,2%)
2030	612.863 t	635.945 t	sobran 23.083 t (4%)	9,5% del segmento: 58.222 t	648.354 t	sobran 35.491 t (5,8%)
2031 a 2035	490.290 t	581.090 t	sobran 90.800 t (19%)	9,5% del segmento: 46.578 t	555.153 t	sobran 64.863 t (13,2%)

Con las reglas de la media sanción no hay competencia posible en los tres primeros años: la oferta permitida queda por debajo de la demanda. Con la propuesta, sin las 50.000 t y con un mismo tope para la empresa y para el grupo, **la oferta posible alcanza a la demanda el primer año** (918.356 t contra 919.294 t, el 99,9%) **y la supera desde el segundo**: 1,3% hasta 2028, 2,2% en 2029, 5,8% en 2030 y 13,2% desde 2031. Las 937 t que faltan el primer año las cubre la regla del art. 39 b): el faltante se ofrece primero entre no integradas y, para ese volumen, los topes ceden hasta la capacidad registrada, que es de 1.327.200 t.

Hay que hacer la cuenta completa. **Esa oferta incluye las 100.000 t de Enresa y Pampa Bio, que con la definición correcta del art. 36 son integradas.** Se las puede considerar no integradas, pero como lo que es: una excepción, expresa y fundada, para esas dos empresas en particular. **Para darles una salida a dos plantas no hace falta convertir la definición de integrada y no integrada en un Frankenstein.** Sin esa excepción la oferta posible queda entre 6% y 13% por debajo de la demanda, y el segmento se cubre con la regla del art. 39 b). Lo que no tiene salida es la regla votada: un tope en toneladas por empresa que deja capacidad ociosa mientras falta producto.

Competir exige dos cosas: que la oferta pueda ser mayor que la demanda y que la competencia sea libre. El Documento CEPREB no pide ninguna de las dos. Pide un reparto, y que el reparto se cuente por CUIT.



Hilarión Del Olmo
Presidente
Explora S.A.

Anexo A. Las 24 elaboradoras no integradas en operación

Capacidad de producción de cada planta: planilla de Explora "Art. 39 - análisis de la media sanción", revisión 1, con las capacidades actualizadas. Ventas y cumplimiento: estadísticas de biocombustibles de la Secretaría de Energía hasta julio de 2026, procesadas en explorarg.com. Distancias por ruta (OSRM sobre OpenStreetMap) al Puerto General San Martín. "Reparto por distancia de CEPREB": resultado de ordenar por distancia y repartir 481.440 t con hasta 50.000 t por planta.

Planta	Localidad	Provincia	Grupo	Cámara	Capacidad	Km al puerto	Ventas al corte 12 m	Cumpl. 2010-26	Reparto por distancia de CEPREB
Explora	San Lorenzo	Santa Fe	-	CAPBA	120.000 t	4	46.291 t	97%	sobrevive
Unitec Bio	San Lorenzo	Santa Fe	-	CAPBA	240.000 t	8	44.058 t	100%	sobrevive
El Albardón	San Lorenzo	Santa Fe	Grupo Rosario Bio	CASFER	50.000 t	10	43.389 t	81%	sobrevive
Rosario Bioenergy	Roldán	Santa Fe	Grupo Rosario Bio	CASFER	50.000 t	25	43.315 t	91%	sobrevive
Diferoil	Alvear	Santa Fe	Grupo Bahía Energía	CEPREB	48.000 t	50	33.014 t	71%	sobrevive
Cremer	Arroyo Seco	Santa Fe	Grupo Cremer	CASFER	50.000 t	66	30.200 t	73%	sobrevive
Latinbio	Arroyo Seco	Santa Fe	Grupo Cremer	CASFER	50.000 t	66	29.380 t	71%	sobrevive
Biobal Energy	Ramallo	Buenos Aires	Grupo Bahía Energía	CEPREB	50.000 t	105	17.573 t	81%	sobrevive
Bio Ramallo	Ramallo	Buenos Aires	Grupo Bahía Energía	CEPREB	50.000 t	115	40.715 t	81%	sobrevive
Colalao del Valle	Ramallo	Buenos Aires	Grupo Bahía Energía	CEPREB	18.000 t	115	14.130 t	71%	sobrevive
Refinar Bio	Ramallo	Buenos Aires	Grupo Bahía Energía	CEPREB	50.000 t	115	17.755 t	80%	sobrevive
Biocorba	Ramallo	Buenos Aires	Grupo Bahía Energía	CEPREB	50.000 t	115	18.349 t	81%	cierra
Bio Nogoyá	Nogoyá	Entre Ríos	Grupo Bolzan	CEPREB	50.000 t	126	39.646 t	82%	cierra
ERA	Piamonte	Santa Fe	-	CEPREB	24.000 t	166	16.336 t	81%	cierra
Doble L	Sa Pereira	Santa Fe	-	CASFER	10.800 t	169	9.882 t	81%	cierra
Bolzan y Cía.	Aldea María Luisa	Entre Ríos	Grupo Bolzan	CEPREB	14.400 t	189	11.084 t	78%	cierra
Biobin	Junín	Buenos Aires	Grupo Bahía Energía	CEPREB	50.000 t	253	35.523 t	79%	cierra
AOM	Pilar	Buenos Aires	-	CEPREB	48.000 t	284	31.018 t	81%	cierra
Agro M y G	Saladillo	Buenos Aires	-	CEPREB	8.000 t	425	4.756 t	72%	cierra
Pampa Bio	General Pico	La Pampa	-	CEPREB	50.000 t	504	41.422 t	86%	cierra
Aripar	Daireaux	Buenos Aires	-	CEPREB	50.000 t	528	30.633 t	80%	cierra
Enresa	Catriló	La Pampa	-	CASFER	50.000 t	570	36.990 t	85%	cierra
Diaser	San Luis	San Luis	-	CEPREB	96.000 t	624	34.739 t	86%	cierra
Biobahía	Bahía Blanca	Buenos Aires	Grupo Bahía Energía	CEPREB	50.000 t	810	31.865 t	75%	cierra

Totales: 24 plantas, 1.327.200 t de capacidad, 702.064 t vendidas al corte entre agosto de 2025 y julio de 2026 (94,8% del total del corte; el resto, 38.765 t, lo vendió una integrada). Por provincia: Buenos Aires 10, Santa Fe 9, Entre Ríos 2, La Pampa 2, San Luis 1. Por cámara: CEPREB 16, CASFER 6, CAPBA 2. La planilla anterior de CEPREB llegaba a 25 plantas contando a Patagonia Bioenergía (500.000 t, San Lorenzo, exportadora); con ella en el reparto, el resultado es el mismo: 11 y 14.

Anexo B. Supuestos y fuentes

- **Gasoil:** 13.850.000 m³ por año, constante: es la base de la planilla de Explora; las ventas de agosto de 2025 a julio de 2026 fueron 13.845.769 m³ (SESCO, gas oil grado 2 y 3, sin bunker ni usinas). Densidad del biodiésel 0,885 t/m³. Con cumplimiento pleno, un punto de corte son 122.573 t por año. Base de CEPREB: 13,6 millones de m³ (902.700 t al 7,5%).
- **Segmentos:** tabla del art. 38 de la media sanción (7,5 / 6,5 / 5,5 / 5,0 / 4,0% para no integradas; 0 / 3,5 / 4,5 / 5,0 / 6,0% Total Mercado; corte total 7,5% y 10%). Topes del art. 39 a): 10% con máximo de 50.000 t por empresa, 10% por grupo, sumados por grupo económico. El faltante se calcula con el 10% medido de dos maneras: sobre el segmento no integrado, que es el criterio de la planilla de CEPREB de septiembre de 2026 (topes 730.988, 694.216 y 657.445 t en los tres primeros años), y sobre el total comercializado, que es la lectura literal (730.988 t el primer año y 777.773 t desde el corte al 10%). Las cifras de gasoil, capacidad, topes y faltante de este documento son las de la planilla de Explora "Art. 39 - análisis de la media sanción" (17/9/2026), revisión 1.
- **Precios:** biodiésel $ 2.012.598 por tonelada (Res. SE 220/2026, septiembre de 2026); dólar BNA vendedor $ 1.535 (17/9/2026): USD 1.311 por tonelada. Gasoil grado 2 al público, minorista, julio de 2026: $ 2.269 por litro (Res. SE 1104, precios en surtidor); julio de 2025: $ 1.385. ICL $ 294.134 e ICO2 $ 33.524 por m³ (agosto de 2026). Paridades de importación de septiembre de 2026: planilla de Explora, FOB Brasil, Golfo de Estados Unidos y FAME ARA, puestos en La Plata.
- **Cumplimiento del cupo:** ventas al corte sobre cupo asignado, ratio de sumas, enero de 2010 a julio de 2026 y año 2025, por empresa (Secretaría de Energía, estadísticas de biocombustibles, hoja Detalle de biodiésel).
- **Precio del aceite por distancia:** Secretaría de Energía, Subsecretaría de Hidrocarburos, nota NO-2026-100181180-APN-SSH#MEC del 14/10/2026 (expediente EX-2026-87519115-APN-DGDA#MEC), "Relación del precio de aceite": promedios base 100 (Rosario = 100) del precio de compra informado por las elaboradoras, por zona de distancia de la planta a Rosario, enero de 2024 a agosto de 2026, 32 meses; respuesta al pedido de CASFER y CAPBA del 8/9/2026. Los meses como la más cara y la más barata, los meses por encima de Rosario y los promedios por zona se calculan sobre esos datos.
- **Enresa y Pampa Bio:** informes societarios públicos reunidos por Explora (18/9/2026): Enresa, mismos accionistas que Gente de La Pampa S.A., planta contigua en Catriló, exportaciones de aceite de Gente de La Pampa a más de diez países; Pampa Bio, grupo Lartirigoyen, participación del 50% de Viterra (hoy Bunge) en Lartirigoyen y Cía. desde 1997 según información pública; cupo asignado desde septiembre de 2021 por la Secretaría de Energía, estadísticas de biocombustibles.
- **Grupos económicos:** segmentación de Explorarg Marketscan sobre información societaria pública. Grupo Bahía Energía: Bio Ramallo, Biobal Energy, Biocorba, Refinar Bio, Colalao del Valle, Biobin, Biobahía y Diferoil. Grupo Rosario Bio: Rosario Bioenergy y El Albardón. Grupo Cremer: Cremer y Asociados y Latinbio. Grupo Bolzan: Bio Nogoyá y Héctor A. Bolzan y Cía.
- **Textos:** media sanción del Senado del 17/9/2026 (OD 362/26), arts. 12, 13, 14, 16, 18, 23, 24, 34, 35, 36, 38, 39 y 40; ley 27.640, arts. 6 y 11; proyecto de Ley Bases, capítulo de biocombustibles, dictamen del 24/1/2024 y aprobación en general del 2/2/2024; versión taquigráfica y transmisión de Senado TV del 17/9/2026 (senadora Bullrich, 21:44 a 22:10) y del plenario del 3/6/2026 (secretario Daniel González).
- **Trabajos previos de Explora citados:** "La posverdad del mercado cautivo" (31/10/2025); "La Liga Bioenergética ordena, federaliza y abre el juego: respuesta a CEPREB" (8/10/2025); "La simulación de CEPREB: un modelo sin ley, sin datos y sin pymes" (9/9/2026); "Ganadores y perdedores: el marcador" (18/9/2026); "La ley, medida con su propia vara", análisis de razonabilidad con la Dra. Agustina Mendiburu Eliçabe (CAPBA), septiembre de 2026; video "La Argentina según CEPREB" (explorarg.com/cinco-minutos); "Biocombustibles: Diputados ya aprobó la reforma correcta" (16/6/2026); "Combatiendo fantasmas I y II" (noviembre de 2024).